

[정책 설명자료]

이준석 대통령 후보 25호 공약

시대에 뒤쳐진 방송광고 규제, 전면 개편

요 약

(배경) 방송광고 규제는 여전히 30년 전 사고방식에 머물러 있으며, TV는 막고 디지털은 허용하는 비대칭 구조가 지속되고 있음. 품목 자체를 이유로 광고를 금지하면서, 소비자 정보 접근권과 산업 발전 가능성을 함께 제한하고 있음

(개혁방안) 품목 전면금지 방식의 규제를 원칙적으로 폐지하고, 허위성·유해성 중심의 내용기준 심사체계로 전환. 유사 품목 간 매체별 차별을 해소하고, 디지털 환경을 반영한 규제 일원화 추진. 행정절차를 통한 하위규정 정비와 업계 자율심의 기반 마련.

(기대효과) ▲ 방송산업 광고수익 회복 ▲ 소비자 정보권 보장 ▲ 규제형평성·표현자유 강화

■ 현황 및 문제점

1. 시대의 변화에 대응하지 못하는 방송광고 규제

- 현재 방송광고는 품목 자체를 이유로 전면 금지하는 방식이 유지되고 있으며, 이는 1990년대 도입된 규제 틀에서 벗어나지 못하고 있음
- 일례로 분유, 전통주 등은 모유 수유 권장, 청소년 보호, 과장 우려 등을 이유로 품목 자체의 광고가 차단되어 있는 상황
- 반면, 동일 품목에 대한 광고는 유튜브나 SNS 등 디지털 매체에서는 별다른 제한 없이 허용되고 있어, 방송만 규제받고 디지털은 사실상 무제한 허용되는 구조가 형성되어 있음
- 규제의 실효성에 대한 객관적 검증 없이, 과거 프레임에 따라 규제를 유지하는 구조가 반복되고 있어 방송은 규제를 받고, 디지털은 비켜가는 형식적 규제가 지속되면서 산업의 위축만 초래되고 있음

2. 하위규정 중심의 제한 구조, 표현의 자유 침해 우려

- 다수의 광고 규제는 법률이 아닌 시행규칙이나 심의기준 등 하위규정에 근거하고 있으며, 표현의 자유 제한에 대한 법적 정당성 논란이 지속되고 있음
- 이는 과잉금지원칙 및 법률유보원칙에 위배된다는 지적이 반복되어 왔으며, 특히 기존 방송사업자에게 불리하게 작용하고 있음

■ 개혁방안

1. 전면금지 규제 폐지 및 ‘내용 중심’ 심의체계로 전환

- 품목 전체를 광고 금지하는 규제를 원칙적으로 폐지하고, 허위광고·유해성·사회적 위해 여부 등을 중심으로 한 사후심사 체계로 전환
- 다만, 청소년 보호 등 공익 목적에 해당하는 사항은 별도 기준을 마련하여 제한을 유지

2. 광고 규제 일원화 및 매체 간 형평성 확보

- 동일 품목에 대해 방송, OTT, SNS 등 매체별로 상이한 규제가 적용되지 않도록, 방송 중심의 규제 프레임을 해소하고 디지털 환경에 맞는 통합 기준을 마련
- 광고규제 기본 가이드라인을 신설하여 자율심의-사후제재 체계를 구축하고, 사업자가 준수해야 할 명확한 사전 기준 제시

3. 규제 개편의 제도화 및 지속 관리체계 마련

- 방송광고 규제 개편이 일회성 정비에 그치지 않도록, 방송통신위원회 내 전담 부서를 통해 연례 평가체계를 마련하고, 민간·업계와 함께 광고 심의기준의 운용 현황, 규제 불복 사례, 산업별 불균형 등을 정기 점검할 수 있는 상설협의체를 운영
- 장기적으로는 OTT·디지털 플랫폼까지 포괄하는 통합 광고규제기준을 마련해, 매체 간 차별 없이 일관된 규제체계를 확립

■ 기대효과

- 방송광고 산업의 위축 요인을 제거하고, 지상파의 광고수익 회복 기반 마련
- 광고를 통한 소비자 정보 제공 확대 및 정보 격차 해소
- 디지털 환경에 적합한 규제체계 구축으로 플랫폼 간 역차별 해소
- 명확한 심사기준 도입과 법적 근거 정비를 통해 규제 정당성 확보 및 표현의 자유 보장

※참고 방송 광고 규제 주요 사례

1. 조제유류(분유) 광고 전면 금지

- 규제 개요
 - WHO의 1981년 국제 규약(모유수유 권장)을 반영하여 1991년부터 조제유류의 모든 방송광고 금지
 - 현행 「식품 등의 표시광고에 관한 법률 시행규칙」 및 「방송광고심의에 관한 규정」 따라 전 매체 광고 금지
- 문제점
 - 헌법적 기본권 침해: 국민의 알 권리, 기업의 직업수행의 자유 침해
 - 모유수유 강요 분위기 조성: 육아 선택권 박탈, 비현실적 이상 강요
 - 국내 기업 역차별: 해외 제품은 SNS, 유튜브 통해 광고·홍보 가능

2. 고열량·저영양 식품 광고 시간대 제한 (오후 5~7시)

- 규제 개요
 - 2009년부터 시행, 해당 시간대 TV 광고 전면 금지
 - 어린이 시청률이 높은 프로그램 광고도 제한
- 문제점
 - 광고-비만 인과관계 입증 미흡: 정책 시행 이후에도 어린이 비만율은 증가
 - 소비 환경 변화 반영 실패: 아이들은 이제 TV보다 모바일 시청이 주력
 - 광고 매체에만 책임 전가: 식습관, 가정 환경, 교육 등 다른 요인 간과

3. 혼인중개 및 이성교제 소개업 광고 전면 금지

- 규제 개요
 - 방송광고심의 규정 제43조에 따라 혼인중개·이성교제 서비스 광고 금지
 - 유사 업종과의 오인 가능성 차단을 이유로 광고 원천 봉쇄
- 문제점
 - 혼인을 하락 상황에서 합법적 소개업 광고까지 금지 → 저출산 대응정책과 모순

- 합법 서비스에 대한 소비자 접근성 저하

4. 고(高)도수 주류 광고 전면 금지 (도수 17도 이상)

- 규제 개요
 - 주류 중 알코올 도수 17도 이상인 제품은 TV, 라디오 등 모든 방송광고 금지
- 문제점
 - 규제 기준 자의적: 도수 기준에 따른 광고금지 논리 불명확
 - 전통주, 수제 증류주 산업 역차별: 고도수 전통주는 홍보 불가
 - 주류 다양성 및 품질 경쟁 저해: 브랜드 인지도 상승 불가 → 시장 위축